رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٠٠ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٢هـ

الموضوعات

نزع ملكية - نزع عقار - أجرة المثل - منع مالك العقار من الانتفاع بعقاره قبل تسلُّم التعويض - انتفاء البينة - حجية محضر الاستلام - وظيفة محضر الحصر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تقدير أجرة المثل من تاريخ محضر الحصر وحتى تاريخ تسليم التعويض - تضمن النظام إعطاء مالك العقار أجرة المثل من منعه من الانتفاع بالعقار حتى تسليم التعويض ما لم يكن تأخر صرف التعويض بسببه - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى قيام المدعى عليها بوضع يدها على عقار المدعي وفق محضر الحصر قبل تسليم التعويض بعدة سنوات - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن محضر الحصر وظيفته النظامية هي حصر وتحديد الجزء المنزوع، ولا يمتد إلى استلام العقار من مالكه - الثابت أن المدعي وقع على محضر استلام العقار الذي هو دليل الإخلاء قبل تسليم التعويض بمدة معقولة تقارب الشهرين ونصف، وفي التوقيع على محضر الاستلام دليل على عدم إخراج المدعي من العقار أو منعه من الانتفاع به قبل ذلك - عدم تقديم المدعي ما يثبت منعه من الانتفاع بالعقار قبل محضر الاستلام - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٦، ٧، ١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ.

الوَقَائِعُ

توجز وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في أن لموكله عقاراً مملوكاً بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، وقد تم نزعه لصالح مشروع تقاطع الصلبية مع طريق القصيم - حائل السريع، ويطلب أجرة المثل عما تم نزعه. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى، وتحديد جلسة يوم الاثنين ١٤٤٢/٥/٢٧هـ أجلاً لنظرها، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن أجرة المثل في حقيقتها مرتبطة بصرف التعويض، نظراً إلى أن مالك العقار المنزوع ملكيته يرتبط حقه في الحصول على أجرة المثل على حالة إخراجه من عقاره أو منعه من الانتفاع به ودخول معدات الوزارة في أرض المدعي قبل تسلم التعويض، ونصت المادة (١٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في الفقرة (٣) على أن: "أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه"، لذا على المدعي تقديم ما يثبت أن الوزارة هي المتسببة في

تأخير صرف التعويض، وختم يطلب رفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي دعوى موكله بإلزام المدعى عليها بعرض طلب أجرة المثل للمنزوع من عقار موكله على اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع الملكية من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، فيما طلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى. فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن امتناعها عن عرض طلبه الخاص بأجرة المثل على اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع الملكية خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم استناداً لحكم المادة الثالثة عشرة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أنها محالة للدائرة وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها امتنعت عن عرض طلب المدعي على اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي

رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، والخاص بتعويضه عن أجرة المثل لعقاره المنزوع لصالح المدعى عليها خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ؛ ما يعد ذلك من القرارات السلبية بالامتناع التي لا تتحصن بفوات المدد؛ ذلك أن حالة الامتناع تلك تأخذ وصف الاستمرار، ويكون للمدعي حق الطعن في ذلك الامتناع أي وقت، ما دام الامتناع قائماً، كما أن المدعي تظلم للمدعى عليها وفقاً لخطابه المؤرخ في ١٤٤٢/٣/٢٩هـ المرفق بملف الدعوى؛ ما يعني استيفاء الإجراءات والمدد النظامية اللازمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتضمن امتناعها عن عرض طلبه الخاص بأجرة المثل على اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع الملكية خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، وبما أن المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة نصت على أنه: "تؤلف الجهة صاحبة المشروع لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشروع على النحو الآتي: أولاً: خمسة مندوبين من الجهات الحكومية، تسميهم جهاتهم، وهم: ١-مندوب من الجهة صاحبة المشروع. ٢-مندوب من وزارة العدل. ٣-مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ٤-مندوب من وزارة الداخلية. ٥-مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ثانياً: اثنان من أهل الخبرة في العقار، ترشحهما الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة. ويشترط في أعضاء اللجنة أن

يكونوا من السعوديين ذوي الخبرة، المعروفين بالأمانة، وألا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن السادسة. كما يشترط في مندوب وزارة العدل -بالإضافة إلى ذلك- توفر المؤهل المقرر للتعيين في السلك القضائي. ولا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة من كان له أو لزوجته أو لأحد أصهاره أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة حق أو مصلحة في العقار المقرر نزع ملكيته أو المتضرر من المشروع، أو كان وكيلاً لأحد أصحاب الحقوق على العقار أو وصياً أو قيماً عليه"، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من النظام ذاته قد نصت على أن: "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه، وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام"، وبما أن الثابت أن المدعى عليها وضعت يدها على العقار محل المطالبة من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ حسب محضر الحصر المرفق بملف الدعوى المؤرخ في التاريخ نفسه، ولم تدفع له التعويض إلا بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ؛ ما يعني أن المدعى عليها تأخرت في صرف التعويض دون أي سبب من المدعي؛ ومن ثمّ فإن امتناع المدعى عليها عن تعويض المالك بأجرة المثل معيبٌ في سببه، إذ الواجب عليها عند تنزيل النص النظامي على حال المدعي أن تُجيبه لطلبه. ولا يرِد على هذا القول بأن المدعى عليها لم تقم بتوجيه المدعي بإخلاء العقار أو منعه من الانتفاع به؛ إذ يستند هذا الدفع إلى أصلين: أولهما: اشتراط تحقق المنفعة في العقار المنزوع، وهو

منعدم في عقار المدعي؛ حيث إنه عبارة عن أرض فضاء. وهذا مردود من جهة: أن الفقهاء قد رتبوا ضمان المنافع المغصوبة على ما تصح إجارته، والمتعين قِبل الجهة الإدارية هو تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام النزع للنظر في إمكانية تأجير أرض المدعي بوصفها المتقدم، وتقدير أجرة مثلها على نحو ما جرت به العادة من تأجير الأراضي الفضاء. أما الأصل الثاني: فهو تقييد استحقاق ضمان المنفعة بإثبات حبسها عن المالك، وهذا متحقق في الأرض محل الدعوى من جهة أن العقار المنزوع ملكيته إما أن يكون أنقاضاً مقامة على الأرض، أو أن يكون مجرد أرض فضاء. أما بالنسبة للحالة الأولى؛ فإن حبس المنفعة لا يتحقق إلا بإخلاء العقار. وفي الثانية؛ فإن حبس المنفعة مُتحققٌ بمجرد صدور قرار النزع ومحضر الحصر، حيث يمنع المالك بموجبه من استخراج الرخص اللازمة للانتفاع بها؛ تطبيقاً لحكم المادة (١/٦) من النظام التي نصت على أنه: "لا يجوز تقسيم أرض أو دمج عقار بآخر، أو الترخيص بالبناء في العقارات الواردة في مخطط المشروع المقترح نزع الملكية لأجل تنفيذه، وذلك اعتباراً من تاريخ التبليغ بقرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إجابة المدعي لطلبه إلغاء قرار المدعى عليها السلبي المتمثل في امتناعها عن تشكيل اللجنة النظامية المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لتقدير أجرة المثل عن عقار المدعي المنزوع، وذلك من تاريخ محضر الحصر ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ استلام التعويض في ١٤٤٢/٣/١١هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم السلبي بالامتناع عن عرض طلب المدعي (...) على اللجنة المنصوص عليها في نظام نزع الملكية من تاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن محضر الحصر ليس دليلاً على منع المدعي من الانتفاع بالعقار. وفي سبيل نظر الدعوى سألت المحكمة المستأنف ضده عما يثبت إخراجه عن أرضه المنزوعة؟ فأجاب بأن إخراجه كان بتاريخ الحصر، وأنه راجع المستأنفة لتزويده بما يثبت إخراجه، فامتنعت عن ذلك. وقد بنت المحكمة حكمها على أنّ: الحكم محل الاستئناف صدر مؤسساً على الفقرة (الثالثة) من المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ، والتي نصت على أنه: "في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض، سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه، وتقدر أجرة

المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام"، ومؤدى ذلك النص أن يكون التقدير بأجرة المثل عن الإخراج أو المنع من الانتفاع إنما يقع بعد تسلم التعويض. والثابت أن الحكم محل الاستئناف لم يحدد وسيلة لإثبات الإخراج من العقار أو منع الانتفاع به حتى يتحقق مناط الحكم بأثره سوى الاحتجاج بمحضر الحصر. وبما أن استحقاق أجرة المثل مشروط نظاماً بما تقدم بحيث تكون جهة الإدارة حائلاً بين صاحب العقار وبين منافعه، وبما أن المستأنف ضده قد وقع على (محضر استلام عقار) المحرر بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩هـ، وشاركه التوقيع على ذلك مندوب الاستشاري وذيّل بتوقيع مندوب الجهة المستأنفة، والمبين فيه أنه: "إشارة إلى خطاب مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم رقم (٤٨٣٩٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ بخصوص استلام الجزء المقتطع من العقار المذكور أعلاه والمتأثر بإنشاء الطريق ضمن المشروع المذكور أعلاه، فقد تم في يوم الأربعاء ١٤٤١/١٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٨/١٩م الوقوف على الطبيعة وقد تم استلام الجزء المقتطع من العقار المذكور أعلاه، وتم تحديد مسار الطريق والموقع خالٍ من العوائق"، وذلك دليل على عدم الإخراج قبل ذلك التاريخ، وقرينة على عدم المنع من الانتفاع خاصة مع استطالة المدة بين محضر الحصر ومحضر الاستلام، ومحضر الاستلام الذي هو دليل الإخلاء يعد محرراً رسمياً أدلى به ذوو الشأن في حضور موظف عام وبتوقيعه مما هو في نطاق اختصاصه، فلا يرد عليه سوى الدفع بالتزوير، ولم يثبت ذلك. ولا محل للاستدلال في محضر الحصر للمنزوع

من العقار بتاريخ ١٤٣٢/١٠/١٥هـ؛ ذلك أن وظيفته النظامية هي حصر وتحديد الجزء المنزوع، ولا يمتد إلى استلام العقار من مالكه، كما لم يرد في محضر الحصر ما يدل على الاستلام. وبما أن الحكم محل الاستئناف جعل تاريخ محضر الحصر هو تاريخ استلام العقار على سند من جملة استدلالات أوردها ذلك الحكم جميعها تتنافى مع الحقيقة الواقعية الثابتة في محضر الاستلام، وبما أنه لم يثبت مباشرة الجهة الإدارية بأي تصرف نظامي قبل محضر الاستلام المذكور يمنع المستأنف ضده من الانتفاع بالعقار، وبما أن الثابت أن استلام المستأنف ضده للشيك بالمبلغ المقدر للمنزوع من العقار بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ دون أن تتجاوز المدة بين ذلك واستلام عقاره شهرين ونصف الشهر، وهي مدة معقولة لإنهاء إجراءات الصرف؛ فإنه لا يستحق تعويضاً بأجرة المثل لعدم وجود سبب له. وبذلك يتهاوى دفع المستأنف ضده بأن المستأنف ضدها وعدته بتقديم البينة على الإخراج قبل محضر الاستلام أمام المحكمة؛ فعلاوة على أنه قول مرسل، فإنه يخالف الثابت بالمحرر الرسمي كما تقدم.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.